



FICHE REFLEXE



Démarchage d'un client sans réservation sur la VP loin de son véhicule Natinf : 30770

Définition

Démarchage d'un client, en vue de sa prise en charge, sur une voie ouverte à la circulation publique, sans réservation préalable d'un véhicule de transport routier de personnes à titre onéreux

Le cadre légal

Prévue par : ART.L.3120-2 §III 2°, ART.R.3124-11 AL.3
ART.R.3120-1, ART.L.3120-1 C.Transports
Réprimée par : ART.R.3124-11 AL.1 C.transports

Les éléments constitutifs de l'infraction + Sanction

C'est un professionnel dans le transport de personnes qui racole loin de son véhicule – Contravention de 5ème classe-

Conduite à tenir

Lorsque vous constatez qu'un individu racole, la première chose à savoir est sa profession et dans quel domaine (Taxi, VTC ...) car les natinfs sont différents.

Si ce dernier est un professionnel dans le transport de personnes, que son véhicule n'est pas à proximité et qu'il accepte de vous y conduire, vous pouvez retenir les infractions de démarchage + arrêt/stationnement en quête de client (natinf 30766- 5ème classe), S'il refuse, vous ne pourrez lui retenir que le « démarchage »

**Démarchage d'un client sur la VP
proche de son véhicule sans
réservation Natinf : 30771**

Définition

Proposition à la vente ou offre de prise en charge d'un client sur une voie ouverte à la circulation publique sans réservation
Préalable d'un véhicule de transport routier de personnes à titre onéreux

Le cadre légal

Prévue par
ART.L.3120-2 §III 3° C.transports, ART.R.3124-11 AL.3 C.transports
ART.R.3120-1 C.transports., ART.L.3120-1 C.transports.
Réprimée par ART.R.3124-11 AL.1 C.transports

Les éléments constitutifs de l'infraction + Sanction

C'est un professionnel dans le transport de personnes qui racole près de son véhicule – Contravention de 5ème classe-

Conduite à tenir

Lorsque vous constatez qu'un individu racole, la première chose à savoir est sa profession et dans quel domaine (Taxi, VTC ...) car les natinfs sont différents.

Si ce dernier est un professionnel dans le transport de personnes, que son véhicule est à proximité, vous pouvez le verbaliser pour la proposition sans réservation



FICHE REFLEXE



Démarchage d'un client avec un véhicule autre (Véhicule personnel) Natinf : 30635

Définition

Prise en charge d'un client sur une voie ouverte à la circulation publique sans justification de réservation préalable par le conducteur d'un véhicule de transport routier de personnes à titre onéreux

Le cadre légal

Prévue par : art.L,3120-2 §II 1°, art.L,3120-1, art.R,3120-2 al.1,al. 2
Du code des transports

Réprimée par : art L .3124-12 du code des transports

Les éléments constitutifs de l'infraction + Sanction

C'est un particulier qui racole avec son véhicule à proximité immédiate - Délit-

Conduite à tenir

Lorsque vous constatez qu'un individu racole, la première chose à savoir est sa profession et dans quel domaine (Taxi, VTC ...) car les natinfs sont différents.

Si ce dernier n'est **pas** un professionnel dans le transport de personnes, il s'agit d'un délit :

- Interpellation
- GAV
- Audition